

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO RICO,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS,
JUNTA DE PLANIFICACIÓN Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA
LA REFORMA DEL PROCESO
DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-
2009)

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A EXPEDICIÓN DE ÓRDENES Y RECONSIDERACIÓN
DE LA ORDEN [67] Y LA EXPEDICIÓN DE LAS CITACIONES DIRIGIDAS A LA
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS Y AL MUNICIPIO AUTÓNOMO
DE CAROLINA [68]

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Codemandada, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe, y respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

Se incorpora por referencia lo establecido en la Sección I. INTRODUCCIÓN, de la MOCIÓN ACLARATORIA, radicada por la CFSE el 21 de abril de 2025 [59]. En adición a lo esbozado en dicha moción, la CFSE añade lo siguiente.

Luego de que este Tribunal notificara la Orden dirigida a la Oficina de Gerencia de Permisos (la “OGPe”), emitida el 10 de abril de 2025, en la cual se le ordenó a esta Agencia Administrativa examinar los documentos sometidos por parte de los Demandantes al evaluar las **Pre Consultas Legales**, el 11 de abril de 2025, la parte demandante, ELI S.E., (“ELI”), radicó en cada una de las preconsultas legales, una **solicitud de intervención**. Bajo las leyes y reglamentos que regulan los permisos en Puerto Rico, una pre consulta legal no constituye bajo ningún concepto una “determinación final”, así como tampoco es una “Consulta”, según la definición de “Consulta” del Reglamento Conjunto vigente, por lo que a tenor con el Reglamento Conjunto vigente, una Pre Consulta Legal no está sujeta a intervención, pues no es un “Permiso” o “determinación final”. Véase, MOCIÓN ACLARATORIA, radicada por la CFSE el 21 de abril de 2025 [59].

El 1 de mayo de 2025, ELI radicó una “MOCIÓN INFORMATIVA URGENTE SOBRE INCUMPLIMIENTO DE ORDEN” (la “**Moción informativa**”) [63], donde solicitó que se citara a los funcionarios de OGPE y el Municipio Autónomo de Carolina (el “**Municipio de Carolina**”) a una Vista, esto por erróneamente entender que no habían cumplido con la Orden, ya que las

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN EN OPOSICIÓN
Pág. 2

solicitudes de intervención presentadas por ELI habían sido declaradas No Ha Lugar por la OGPe. No podemos perder de perspectiva que jurídicamente lo que procedía era precisamente que las intervenciones se declararan No Ha Lugar, por no ser determinaciones finales. La determinación de la OGPe en cuanto a no permitir la intervención de ELI en dicho trámite, es una correcta en derecho.

Por otro lado, ELI obvia por completo que tanto la OGPe, como el Municipio de Carolina, son partes demandadas en este caso, y al día de hoy no han sido emplazados. No puede pretender ELI que este Honorable Tribunal emita una citación para unas partes que son codemandadas en el pleito, cuando ELI aún no las ha emplazado. Debido a que ELI las ha mantenido como codemandadas en el pleito, lo que procede es que las emplace, no que las cite.

En el presente escrito, demostraremos que no procede que este Tribunal cite a OGPe ni al Municipio de Carolina, pues ELI no ha cumplido con su deber procesal de emplazarlos siendo demandados. Demostraremos, además, que jurídicamente lo que procedía con las solicitudes de intervención era declararlas No Ha Lugar.

II. RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES.

Se incorpora por referencia lo establecido en la Sección II. RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES, de la MOCIÓN ACLARATORIA, radicada por la CFSE el 21 de abril de 2025 [59]. En adición a lo esbozado en dicha moción, la CFSE añade lo siguiente.

El 5 de mayo de 2025, ELI radicó una Moción Informativa [63], donde alegó que en la vista celebrada el 15 de abril de 2025, la CFSE, indicó que dos de las preconsultas (las “**Pre Consultas Legales**”) habían sido referidas al Municipio de Carolina y que supuestamente ahora, esa representación resulta ser incorrecta, pues el 30 de abril de 2025 ELI recibió cinco Resoluciones (las “**Resoluciones**”), emitidas por la OGPe denegando las **solicitudes de intervención**, sin haber considerado su posición, y sin ninguna referencia a que alguna consulta haya sido referida al Municipio de Carolina. Alega, además, que dichas resoluciones fueron emitidas directamente por la OGPe, lo cual, a su errado juicio, contradice lo afirmado por la representación legal de la parte demandada, pudiéndose interpretar como una continuación de una conducta procesal marcada por la obstrucción, el ocultamiento y la mala fe.

Esta supuesta “obstrucción y ocultamiento”, se refieren a las Pre Consultas Legales 2025-624409-PCL-301633 y la 2025-624512-PCL-301638, las cuales en conversaciones de la representación legal que suscribe con el perito de la CFSE en este caso, Ing. Carlos Vázquez

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN EN OPOSICIÓN
Pág. 3

Santana, previo a la Vista que se celebró el 25 de abril de 2025 (la “**Vista**”), este nos informó que dichas Pre Consultas Legales se habían reasignado a un usuario del Municipio de Carolina.

Luego de radicada la Moción Informativa, este Honorable Tribunal notificó una Orden [67], donde dispuso, “SECRETARIA EXPEDIR LAS CITACIONES ADJUNTAS” (la “**Orden de Citación**”). Por ello, ese mismo día fueron notificadas dos citaciones [68], una dirigida al Representante de la Oficina de Permisos, y otra al Municipio Autónomo de Carolina (las “**Citaciones**”). En estas, se les Ordena a OGPe y al Municipio de Carolina, a comparecer a la Vista señalada para el 20 de mayo de 2025 a las 3:00pm. Además se les advierte, que deben venir preparados para declarar sobre: 1. Su conocimiento sobre la controversia en el caso de epígrafe, en cuanto a los trabajos realizados por la CFSE, 2. Sobre el trabajo realizado con los elevadores, la remoción e instalación de los chillers y cualquier otro trabajo relacionado a la controversia, 3. Su conocimiento sobre alguna concesión de permiso de construcción o cualquier permiso relacionado a las obras en la propiedad, 4. Su conocimiento sobre la cinco preconsultas preparadas y presentadas por la CFSE ante la OGPe y las Pre Consultas referidas al Municipio de Carolina, y 5. Cualquier otro asunto relacionado a la controversia del caso.

Bajo ninguno de estos argumentos le asiste la razón a ELI, y es éste quien verdaderamente se encuentra nuevamente induciendo a error a este Honorable Tribunal y las Agencias Administrativas. En ningún momento la CFSE ha actuado sobre el ocultamiento y la mala fe, según argumenta ELI. En todo momento la CFSE ha provisto información del estado en el que se encuentran las Pre Consultas Legales.

Por otro lado, veremos que no procede que este Tribunal asuma jurisdicción sobre unas partes mediante una citación como pretende ELI, y las cuales siendo codemandadas, no han sido emplazadas según establecen las Reglas de Procedimiento Civil y ha confirmado la jurisprudencia.

También, demostraremos que las únicas Resoluciones notificadas por OGPe, atienden el asunto exclusivamente de la intervención solicitada por ELI, nada disponen sobre las Pre Consultas Legales radicadas por la CFSE. Al día de hoy, ni OGPE, ni el Municipio de Carolina han emitido alguna determinación en cuanto a las Pre Consultas Legales.

III. DERECHO APLICABLE.

Se incorpora por referencia lo establecido en la Sección III. DERECHO APLICABLE, de la MOCIÓN ACLARATORIA radicada por la CFSE el 21 de abril de 2025 [59]. En adición a lo esbozado en dicha moción, la CFSE añade lo siguiente.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
 MOCIÓN EN OPOSICIÓN
 Pág. 4

a. El Emplazamiento.

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 4.4, sobre Emplazamiento personal, a su parte pertinente establece:

“El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente: [(a)]...

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

(g) A un funcionario o una funcionaria, o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o dicha funcionaria, o al jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además, será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un funcionario funcionaria o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, la parte demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si la dependencia es una corporación pública, se entregará las copias según lo dispuesto en la Regla 4.4(e).”

A su vez, La Regla 4.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 4.7, sobre Prueba del diligenciamiento, dispone:

“La persona que diligencie el emplazamiento presentará en el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del plazo concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su prueba consistirá en una certificación al efecto; si lo realizó una persona particular, ésta consistirá en su declaración jurada. En caso de que la notificación del emplazamiento se haga por edictos, se probará su publicación mediante la declaración jurada del (de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, acompañada de un ejemplar del edicto publicado y de un escrito del abogado o abogada que certifique que se depositó en el correo una copia del emplazamiento y de la demanda. En los casos de emplazamiento comprendidos en la Regla 4.3(b)(2) y (5) se acreditará el diligenciamiento mediante una declaración jurada que establezca el cumplimiento con todos los requisitos establecidos o por la orden del juez o jueza. En el caso comprendido en la Regla 4.6, se presentará el acuse de recibo de la parte demandada. La omisión de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez. La admisión de la parte demandada de que ha sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal prueba.”

Sobre el emplazamiento, en Elga Ross Valedón, por sí y en representación de Celián Esther

Quintero Ross v Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y otros, 213 D.P.R. 481, 487-488 (2024), se confirmó:

“Como se sabe, el emplazamiento es el mecanismo procesal a través del cual se le informa a la parte demandada sobre la existencia de una acción judicial presentada en su contra y se le **requiere comparecer** para formular la alegación que corresponda. **Es mediante el emplazamiento que se adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado; de ahí la importancia de que este se lleve a cabo conforme a Derecho.**” (Énfasis Suplido).

También, en Mildred Álvarez v Miguel Arias, 156 D.P.R. 352, 366 (2002), se estableció:

“Corresponde **al demandante realizar a través de los medios provistos por ley**, "todos los actos necesarios para conferir al tribunal **completa jurisdicción sobre la persona del demandado sin que a ello venga en forma alguna el demandado obligado a cooperar.**” (Énfasis Suplido).

Continúa a esta misma página expresando:

“Reiteradamente hemos expresado que, de no cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, **el tribunal estaría impedido de actuar sobre la persona del legitimado pasivo, es decir, que carecería de jurisdicción sobre su persona.**” (Énfasis Suplido).

b. Desistimiento.

La Regla 4.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 4.7, sobre Desistimiento, enfatiza a su parte pertinente:

(a) *Por el demandante; por estipulación.* Sujeto a las disposiciones de la Regla 20.5, una parte demandante podrá desistir de un pleito sin una orden del tribunal:

(1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero, ...

A su vez, en Sucesión de Vélez Camacho v. Banco Popular de P.R., KLAN202200234, haciendo referencia a J. A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño*, 1era Ed., Colombia, 2012, página 248, se estableció sobre el desistimiento:

“El desistimiento es una de las formas reconocidas en nuestro ordenamiento **para dar por finalizada una controversia** antes de llegar a juicio.” (Énfasis Suplido).

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS.

Se incorpora por referencia lo establecido en la Sección IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS, de la MOTIÓN ACLARATORIA radicada por la CFSE el 21 de abril de 2025 [59]. En adición a lo esbozado en dicha moción, la CFSE añade lo siguiente.

En su Moción Informativa [63], ELI erróneamente, e induciendo a error a este Honorable Tribunal, plantea que la CFSE, había indicado que dos de las preconsultas habían sido referidas al Municipio de Carolina y que supuestamente ahora, esa representación resulta ser incorrecta, pues el 30 de abril de 2025 ELI recibió cinco Resoluciones emitidas por la OGPe denegando las **solicitudes de intervención**, sin haber considerado su posición, y sin ninguna referencia a que alguna consulta haya sido referida al Municipio de Carolina. Alega, además, que dichas resoluciones fueron emitidas directamente por la OGPe, lo cual a su errado juicio, contradice lo afirmado por la representación legal de la parte demandada, pudiéndose interpretar como una

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN EN OPOSICIÓN
Pág. 6

continuación de una conducta procesal marcada por la obstrucción, el ocultamiento y la mala fe. También argumenta que a modo de garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas por este Honorable Tribunal y de restablecer la transparencia en el trámite administrativo relacionado con las Pre Consultas Legales, se cite tanto a la OGPe y al Municipio de Carolina para que ambos comparezcan y respondan específicamente sobre sus actuaciones concretas en relación con las cinco preconsultas en controversia. No le asiste la razón a ELI en sus planteamientos. *Veamos.*

Lo primero que debemos dejar establecido es que la CFSE en ningún momento ha realizado alguna interpretación falsa o ha tratado de inducir a error a este Tribunal. Durante la Vista, informamos sobre dos de las Pre Consultas Legales, que en conversaciones de la representación legal que suscribe con el perito de la CFSE en este caso, Ing. Carlos Vázquez Santana previo a la Vista, este nos informó que dichas Pre Consultas Legales se habían reasignado a un usuario del Municipio de Carolina. Estas Pre Consultas Legales eran específicamente la 2025-624409-PCL-301633 y la 2025-624512-PCL-301638.

El hecho de que las Resoluciones sobre Intervención no hicieran mención de este hecho, no implican que la CFSE haya realizado alguna representación falsa, pues no fue así. La CFSE solo reitera que tanto en este caso como en otros siempre ha cumplido con sus responsabilidades éticas ante este Honorable Tribunal. Implicar lo opuesto, como ha hecho ELI, es solo evidencia de la ausencia de argumentos que sostengan la posición de ELI.

Habiendo dejado establecido que en ningún momento la CFSE ha realizado una falsa representación, es esencial discutir las Resoluciones sobre las solicitudes de intervención que están aquí en controversia. Éstas Resoluciones, se limitan exclusivamente a emitir una determinación en cuanto a las **solicitudes de intervención** radicadas por ELI, no a una determinación sobre las Pre Consultas Legales radicadas por la CFSE. Específicamente estas Resoluciones disponen:

“Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se declara No Ha Lugar la Solicitud de Intervención 2025-SIN-300515, presentada por ELI SE, por conducto del Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés. La solicitud de pre-consulta 2025-624409-PCL-301633, en el cual se solicita intervenir, no es un proceso adjudicativo.”

“Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se declara **No Ha Lugar** la Solicitud de Intervención **2025-SIN-300516**, presentada por ELI SE, por conducto del Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés. La solicitud de pre-consulta 2025-624444-PCL-301635, en el cual se solicita intervenir, no es un proceso adjudicativo.”

“Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se declara **No Ha Lugar** la Solicitud de Intervención **2025-SIN-300517**, presentada por ELI SE, por conducto del Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés. La solicitud de pre-consulta 2025-624455-PCL-301659, en el cual se solicita intervenir, no es un proceso adjudicativo.”

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
 MOTIÓN EN OPOSICIÓN
 Pág. 7

“Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se declara **No Ha Lugar** la Solicitud de Intervención **2025-SIN-300518**, presentada por ELI SE, por conducto del Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés. La solicitud de pre-consulta 2025-624468-PCL-301636, en el cual se solicita intervenir, no es un proceso adjudicativo.”

“Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se declara **No Ha Lugar** la Solicitud de Intervención **2025-SIN-300519**, presentada por ELI SE, por conducto del Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés. La solicitud de pre-consulta 2025-624512-PCL-301638, en el cual se solicita intervenir, no es un proceso adjudicativo.”

Véase, Anejos Moción Informativa [63].

Como podemos fácilmente apreciar, todas las Intervenciones, cuentan con un número de caso diferente, al número de las solicitudes de Pre Consultas Legales. Esto demuestra, que las intervenciones y las Pre Consultas Legales son procedimientos administrativos independientes, ya que cada número identifica a un expediente específico, aunque puedan tener partes o controversias similares. En el caso que nos ocupa, todas las Resoluciones notificadas dispusieron exclusivamente de las solicitudes de intervención, no de las Pre Consultas Legales.

En toda la Moción informativa ELI menciona las Pre Consultas Legales, en las cuales al día de hoy no se ha emitido Resolución alguna. No tan curiosamente, a ELI se le olvida mencionar, que las Resoluciones en nada tienen que ver con alguna determinación en cuanto a los méritos de la Pre Consulta Legal, y se circunscriben exclusivamente a si ELI tiene derecho a participar como “parte” en el proceso de Pre Consulta Legal. *Véase*, Anejos Moción Informativa [63].

Más aún, la propia Orden notificada por este Tribunal ordenó a OGPe examinar los documentos sometidos por parte de los Demandantes al evaluar las **Pre Consultas Legales**, nada dispuso sobre la solicitud de intervención. De un vistazo de la supuesta Orden que ELI alega las Agencias Administrativas no están acatando, ésta no orden nada en cuanto a la intervención. *Véase* Orden, [47]. La orden especifica:

“A la luz de los planteamientos presentados ante este Honorable Tribunal, se ORDENA a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que **antes de emitir cualquier determinación final relacionada con las pre-consultas presentadas** por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico, correspondientes a los siguientes números:

1. 2025-624409-PCL-301633
2. 2025-624444-PCL-301635
3. 2025-624455-PCL-301659
4. 2025-624468-PCL-301636
5. 2025-624512-PCL-301638.

reciba, examine y analice y tome en consideración todos los documentos, informes y demás escritos que le sean presentados por la Parte Demandante, ELI S.E.” (Énfasis Suplido)

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN EN OPOSICIÓN
Pág. 8

Al día de hoy, OGPE, ni el Municipio de Carolina han notificado que han emitido alguna determinación en cuanto a las Pre Consultas Legales, por lo que atender alguna contovorsia en cuanto a éstas en estos momentos sería prematura.

Como bien mencionó la CFSE en la MOCIÓN ACLARATORIA que presentó el 21 de abril de 2025 [59], la intervención solicitada por ELI en las pre consultas legales, a todas luces no procedía. La Ley 161-2009, especifica que cualquier persona interesada en ser parte del proceso de evaluación **de determinaciones finales, permisos, así como cualquier procedimiento adjudicativo** requerido bajo las disposiciones de esta Ley deberá presentar una solicitud de intervención, y al no ser una determinación final la Pre Consulta Legal, en estricto derecho procedía declararla No Ha Lugar. La determinación de la OGPe en cuanto a no permitir la intervención de ELI en dicho trámite, es una correcta en derecho.

También argumenta ELI, que a modo de garantizar el cumplimiento de la orden emitida por este Honorable Tribunal y de restablecer la transparencia en el trámite administrativo relacionado con las Pre Consultas Legales, se cite tanto a la OGPe y al Municipio de Carolina para que ambos comparezcan y respondan específicamente sobre sus actuaciones concretas en relación con las Pre Consultas Legales en controversia.

La CFSE tiene que mencionar que tanto OGPe como el Municipio de Carolina son **partes demandadas** en el caso de epígrafe, y al día de hoy no han sido emplazadas, ni surge una Moción donde ELI esté desistiendo de ambas partes. Establecimos en este escrito que, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, dispone que la persona que diligencie el emplazamiento presentará en el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del plazo concedido a la persona emplazada para comparecer. También expusimos que en Elga Ross Valedón, por sí y en representación de Celián Esther Quintero Ross v Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y otros, 213 D.P.R. 481(2024), se estableció que es mediante el emplazamiento que se adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado; de ahí la importancia de que este se lleve a cabo conforme a Derecho.

Por otro lado, explicamos que en Mildred Álvarez v Miguel Arias, 156 D.P.R. 352 (2002) se expresó que corresponde al demandante realizar a través de los medios provistos por ley, "todos los actos necesarios para conferir al tribunal completa jurisdicción sobre la persona del demandado sin que a ello venga en forma alguna el demandado obligado a cooperar. Y que de no cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, el tribunal carecería de jurisdicción sobre su persona.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN EN OPOSICIÓN
Pág. 9

En el caso que nos ocupa, ELI pretende que sea este Tribunal el que por medio de una Orden realice el trabajo que ELI no hizo, algo tan básico como el emplazar a un demandado. Sería totalmente contrario al derecho procesal y la jurisprudencia de nuestros más altos foros, traer a una parte demandada al pleito mediante una citación, y no mediante el emplazamiento. No puede pretender ELI que este Honorable Tribunal emita una citación para unas partes que son codemandadas en el pleito, y no han sido emplazadas. Debido a que ELI las ha mantenido como codemandadas en el pleito, lo que procede es que las emplace, no que las cite.

Expresamos además sobre el desistimiento, que la Regla 4.7 de Procedimiento Civil enfatiza que el desistimiento puede realizarse por la parte demandante mediante **la presentación de un aviso de desistimiento** en cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero. Al día de hoy, la parte demandante no ha presentado un aviso de desistimiento escrito en contra de OGPe o el Municipio de Carolina, por lo que lo único que procede es que ELI cumpla con su deber procesal y realicen los emplazamientos.

Expusimos también, que en Sucesión de Vélez Camacho v. Banco Popular de P.R., KLAN202200234, se estableció sobre el desistimiento, que es una de las formas reconocidas en nuestro ordenamiento **para dar por finalizada una controversia** antes de llegar a juicio. En el caso que nos ocupa ¿La parte demandante ha dado por finalizada las controversias en contra de OGPe o el Municipio de Carolina?, la respuesta forzosa es que no, y ha quedado evidenciado en la Propia Moción informativa, donde solicitan que se les cite a prestar testimonio. Por lo que no queda más que concluir que lo único que procede es que se emplacen tanto a la OGPE como al Municipio de Carolina.

V. CONCLUSIÓN

A tenor con lo anteriormente discutido, claramente es ELI quien se encuentra induciendo a error a este Honorable Tribunal y a las Agencias Administrativas, queriendo argumentar que las Resoluciones notificadas por OGPe son en cuanto a las Pre Consultas Legales y no a las Solicitudes de Intervención. Como ya habíamos adelantado en escritos anteriores, OGPe actuó conforme a derecho al Declarar las Solicitudes de Intervención No Ha Lugar, pues no son determinaciones finales. Pretender lo contrario resultaría en una aplicación acomodaticia del Reglamento Conjunto.

Lo único que procede en este caso es que sí se emita una Orden, pero dirigida a ELI para que emplace tanto al Municipio de Carolina y a la OGPe, y cumpla con el trámite procesal que corresponde.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN EN OPOSICIÓN
Pág. 10

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que:

1. Tome conocimiento de lo aquí informado;
2. Ordene a ELI a emplazar conforme a derecho a todas las partes demandadas que aún no han sido emplazadas, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Municipio de Carolina y la Junta de Planificación;
3. Reconsidere la Orden notificada el 5 de mayo de 2025 [67], donde se le ordena a Secretaría expedir las citaciones dirigidas a la Oficina de Gerencia de Permisos, y el Municipio de Carolina y Ordene que se dejen sin efecto.
4. Deje sin efecto las citaciones notificadas el 6 de mayo de 2025 [68], dirigidas a a la Oficina de Gerencia de Permisos, y el Municipio de Carolina.
5. Emita cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual y conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de las partes sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en San Juan, Puerto Rico, el 9 de mayo de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.
Gonzalez Padín Building, PH-1
154 Rafael Cordero Street, Plaza de Armas
Old San Juan, Puerto Rico 00901
Telephone: (787) 977-2550
Telecopier: (787) 977-2559
E-mail: pwm@ebmvlaw.com
jvv@wbmvlaw.com

f/ Lcdo. Peter W. Miller
RUA Núm. 12259

f/ Javier A. Vega Villalba
R.U.A. 17292

Abogados de la Parte Demandada